



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 01

Steuerpflicht, Veranlagung, Tarif
Pauschalierung der Einkommensteuer
Nicht abziehbare Ausgaben

7

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINES	1
1.	Einkommensteuer als Personensteuer	2
2.	Wirtschaftliche Betrachtungsweise	2
3.	Überblick Erhebungsformen der Einkommensteuer	2
II.	ARTEN DER PERSÖNLICHEN STEUERPFLICHT	4
1.	Allgemeines	4
2.	Unbeschränkte Steuerpflicht	4
3.	Beschränkte Steuerpflicht	4
III.	DIE SACHLICHE STEUERPFLICHT	6
1.	Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer	6
2.	Ermittlung von Einkünften	7
3.	Unterschiede der Ermittlungsvorschriften bei den Gewinn- und Überschusseinkünften	8
3.1	Wertveränderungen des Vermögens	8
3.2	Ermittlung des Gewinns bzw. des Überschusses	8
3.2.1	Gewinneinkünfte	8
3.2.2	Überschusseinkünfte	9
4.	Zurechnung von Einkünften bei Ehegatten/Lebenspartnern	9
IV.	VERANLAGUNG DER EINKOMMENSTEUER	10
1.	Begriff der Veranlagung	10
2.	Arten der Veranlagung	10
2.1	Übersicht	10
2.2	Einzelveranlagung (§ 25 EStG)	10
2.3	Ehegattenveranlagung (§ 26 EStG)	11
2.3.1	Einzelveranlagung nach § 26a EStG	11
2.3.2	Zusammenveranlagung nach § 26b EStG	12
V.	EINKOMMENSTEUERTARIF	13
1.	Allgemeines	13
2.	Grundtarif	13
3.	Splittingtarif	14
3.1	Anwendung	14
3.1.1	Ehegatten/Lebenspartner	14
3.1.2	Verwitwete Personen	14
3.1.3	Ehegatten/Lebenspartner, die unter § 26 Abs. 1 Satz 2 EStG fallen	14
3.2	Funktionsweise	15



4.	Progressionsvorbehalt	15
4.1	Tarifprogression	15
4.2	Persönlicher Anwendungsbereich	15
4.3	Sachlicher Anwendungsbereich	15
VI.	PAUSCHALIERUNG DER EINKOMMENSTEUER	16
1.	Sachprämien, § 37a EStG	16
2.	Sachzuwendungen, § 37b EStG	16
2.1	Grundlagen	16
2.1.1	Zuwendungen an AN und Nicht-AN	16
2.1.2	Einheitliches Wahlrecht	17
2.1.3	Gesetzliche Ausschlusstatbestände	17
2.2	Zuwendungen an Nichtarbeitnehmer, § 37b Abs. 1 EStG	18
2.3	Zuwendungen an eigene Arbeitnehmer, § 37b Abs. 2 EStG	18
2.4	Verfahren	19
2.4.1	Berechnung der Pauschalsteuer	19
2.4.2	Unterrichtung des Empfängers	19
2.4.3	Anmeldung und Abführung der Pauschalsteuer	19
VII.	NICHT ABZUGSFÄHIGE AUSGABEN	20
1.	Allgemeines	20
2.	Privatausgaben i. S. des § 12 EStG	20
2.1	Kosten der privaten Lebensführung, § 12 Nr. 1 EStG	21
2.2	Freiwillige Zuwendungen, § 12 Nr. 2 EStG	22
2.3	Personensteuern § 12 Nr. 3 EStG	22
2.4	Geldstrafen und ähnliche Aufwendungen, § 12 Nr. 4 EStG	22
3.	Erwerbsausgaben	23
3.1	Grundsätzlich abziehbare Erwerbsausgaben (§ 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1 EStG)	23
3.2	Nicht abziehbare Erwerbsausgaben	23
3.2.1	Katalog des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 – 13 EStG	23
3.2.2	Gewerbsteuer und darauf entfallende Nebenleistungen	24
4.	Besonderheiten bei Bildungsaufwendungen	25
5.	Studienreisen, Fachkongresse, Sprachreisen	26
VIII.	ÜBUNGSFÄLLE	27
1.	Übungsfall 1	27
2.	Lösungshinweise Übungsfall 1	28
3.	Übungsfall 2	31
4.	Lösungshinweise Übungsfall 2	31
5.	Übungsfall 3	32
6.	Lösungshinweise Übungsfall 3	32

I. ALLGEMEINES



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbriefe ESt – v13942



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 01 – Überblick – v13055



LERNZIEL

In diesem Lehrbrief werden Sie vertraut mit den Grundlagen des Einkommensteuerrechts. Sie erfahren insbesondere, wer als Steuersubjekt zur Einkommensteuer herangezogen wird und welche Einnahmen und Ausgaben als Steuerobjekte bei der Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage zu berücksichtigen sind. Zudem wird erläutert, in welchen Veranlagungszeiträumen die steuerlich relevanten Vorgänge zu erfassen sind. Des Weiteren erhalten Sie einen Überblick über die unterschiedlichen Formen, mit denen die Einkommensteuer erhoben wird.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes

- können Sie Fragestellungen zur persönlichen und sachlichen Steuerpflicht zutreffend beurteilen,
- sind Sie vertraut mit den Veranlagungsformen und den Tarifvorschriften,
- können Sie die Anwendungsbereiche und die Ermittlung der pauschalierten Einkommenssteuer darstellen,
- können Sie nicht abzugsfähige Aufwendungen identifizieren,
- können Sie darstellen, in welchen Fällen eine private Veranlassung bzw. private Mitveranlassung dem Abzug von Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten entgegensteht,
- können Sie die Abzugsverbote nach § 4 Abs. 5 und 7 EStG erläutern,
- können Sie bei Bildungsaufwendungen die abzugsfähigen Kosten von den nicht abzugsfähigen Kosten abgrenzen.



PRÜFUNGSTIPP

Die in diesem Lehrbrief dargestellten Themen sind von grundlegender Bedeutung für die Bearbeitung jeder Einkommensteuerklausur.

Die Kapitalertragsteuer und die pauschalierte Einkommensteuer wurde intensiv in der Steuerberaterklausur des Jahres 2016 geprüft. In diesem Lehrbrief gehen wir zunächst auf die pauschalierte ESt ein. Die KapESt wird in einem späteren LB ausführlich behandelt.



HINWEIS

Bei den Jahresangaben „04“, „05“ usw. handelt es sich stets um fiktive Jahre, so dass die aktuelle Rechtsgrundlage maßgebend ist. Nur wenn die Jahreszahlen „ausgeschrieben“ sind, also „2004“, „2005“ usw. ist die Rechtsgrundlage des jeweiligen tatsächlichen Jahres zu berücksichtigen.

1. Einkommensteuer als Personensteuer

Gegenstand der Einkommensbesteuerung ist das zu versteuernde Einkommen einer natürlichen Person. Die Einkommensteuer ist eine Personensteuer. Von den **Personensteuern** sind die **Objektsteuern** (z. B. Gewerbesteuer) zu unterscheiden. Im Gegensatz zu den Personensteuern bleiben bei den Objektsteuern die persönlichen Verhältnisse (z. B. Familienstand, Leistungsfähigkeit) des Steuerschuldners regelmäßig unberücksichtigt.

2. Wirtschaftliche Betrachtungsweise

Im Steuerrecht ist allein auf den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt abzustellen, d. h. zu betrachten ist allein das, was tatsächlich geschehen ist (**Grundsatz der wirtschaftlichen Betrachtungsweise**) und nicht das, was vertraglich vereinbart wurde (formal-juristische Betrachtungsweise).

Für die Besteuerung ist es unerheblich, ob ein Verhalten, das den Tatbestand eines Steuergesetzes ganz oder zum Teil erfüllt, gegen ein gesetzliches Ge- oder Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt (§ 40 AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

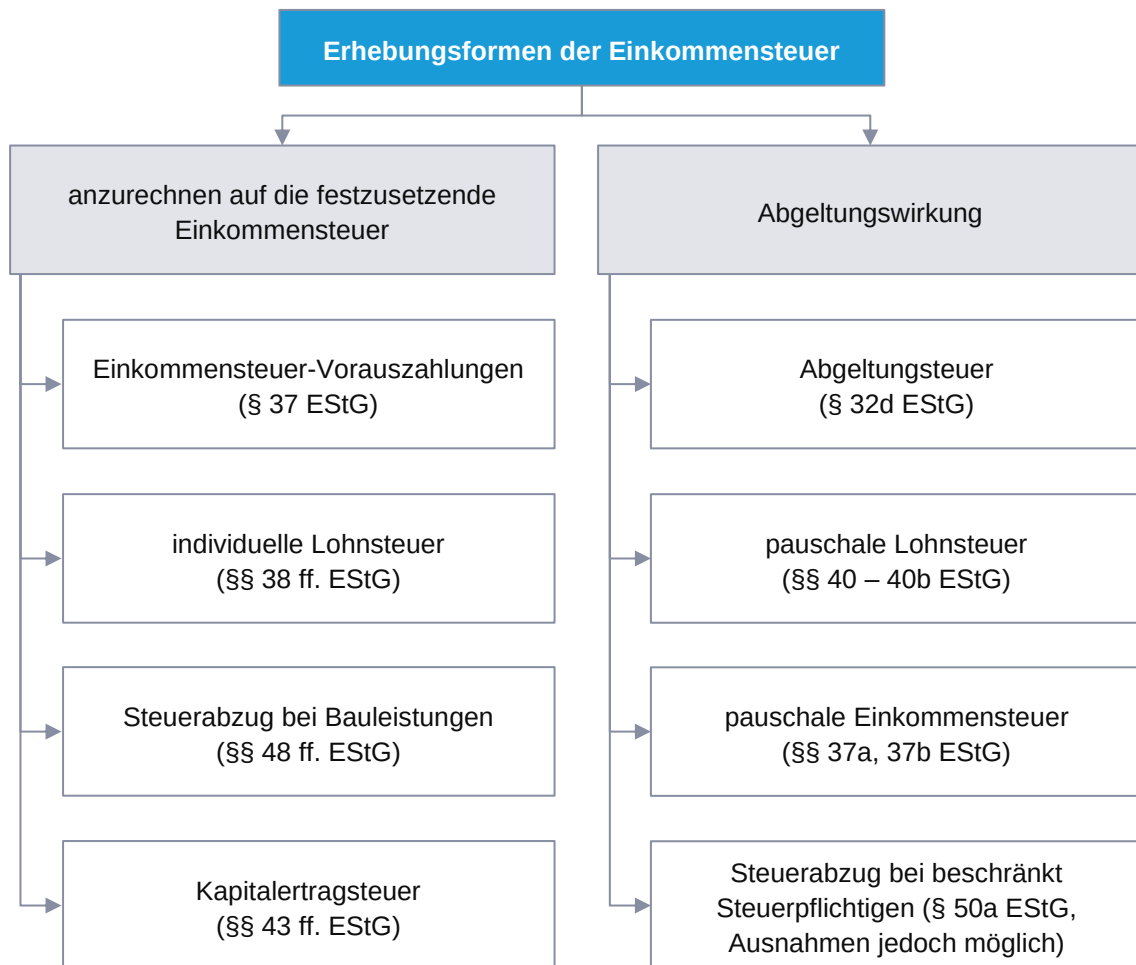
Persönliche Einkommensteuerpflicht – v10494

3. Überblick Erhebungsformen der Einkommensteuer



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Erhebungsformen der ESt – v10405





II. ARTEN DER PERSÖNLICHEN STEUERPFLICHT

1. Allgemeines

Natürliche Personen unterliegen im Inland nur der Einkommensteuerpflicht, wenn sie entweder unbeschränkt oder beschränkt einkommensteuerpflichtig sind.

2. Unbeschränkte Steuerpflicht

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG sind natürliche Personen i. S. des § 1 BGB, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, unbeschränkt einkommensteuerpflichtig.

Folglich ist die Staatsbürgerschaft einer natürlichen Person für das Vorliegen einer unbeschränkten Einkommensteuerpflicht im Inland unerheblich.

Der Wohnsitz wird in § 8 AO definiert, der gewöhnliche Aufenthalt in § 9 AO.

Ist eine natürliche Person im Inland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, unterliegt sie mit ihrem Welteinkommen der Steuerpflicht. Einschränkungen können sich durch Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) ergeben. Diese gehen, soweit sie unmittelbar anwendbares innerstaatliches Recht geworden sind, den Steuergesetzen vor (§ 2 AO).

Sofern keine unbeschränkte Steuerpflicht nach § 1 Abs. 1 EStG gegeben ist, kann sich eine erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht aus § 1 Abs. 2 EStG oder eine unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag aus § 1 Abs. 3 EStG oder eine fiktive unbeschränkte Steuerpflicht aus § 1a EStG ergeben.



HINWEIS

In einer Klausur sollte zunächst abgeprüft werden, ob ein Wohnsitz im Inland gegeben ist. Erst wenn man diesen verneint hat, geht man zur Prüfung des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland weiter.

Ist in der Klausur ein Sachverhalt gegeben, aus dem zunächst nicht sofort ersichtlich ist, ob ein Wohnsitz oder ein gewöhnlicher Aufenthalt gegeben ist, hilft ggf. der AEAO zu § 8 bzw. § 9 weiter.

Den ersten Fußgängerpunkt in einer Einkommensteuerklausur kann man sich meistens mit der Prüfung des § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG sichern, z. B.: Stpfl. X ist unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, da er eine natürliche Person ist und seinen Wohnsitz (§ 8 AO) im Inland hat.

Sollte die Prüfung der unbeschränkten Steuerpflicht negativ ausgehen, ist die beschränkte Steuerpflicht zu prüfen.

3. Beschränkte Steuerpflicht

Nach § 1 Abs. 4 EStG sind natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, vorbehaltlich des § 1 Abs. 2, 3 und § 1a EStG beschränkt steuerpflichtig, wenn sie inländische Einkünfte i. S. des § 49 EStG erzielen.

► Beispiel:

Tom Müller wohnt in Wien (Österreich). Er ist Eigentümer einer Eigentumswohnung in Stuttgart, die er dauerhaft an Lena Mayer vermietet hat.

Tom Müller hat im Inland weder einen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt. Da er seine Eigentumswohnung langfristig vermietet hat, besteht kein Wohnsitz i. S. von § 8 AO im Inland. Jedoch erzielt er mit der Vermietung der Eigentumswohnung in Stuttgart Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung i. S. des § 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG. Somit ist er im Inland nach § 1 Abs. 4 EStG beschränkt einkommensteuerpflichtig.

**HINWEIS**

Unterliegt eine natürliche Person in demselben Veranlagungszeitraum sowohl der unbeschränkten als auch der beschränkten Steuerpflicht, so sind die während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen Einkünfte in eine Veranlagung zur unbeschränkten Einkommensteuerpflicht einzubeziehen, § 2 Abs. 7 Satz 3 EStG.

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Sonderfälle der Einkommensteuerpflicht – v10495

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Wechsel der persönlichen Einkommensteuer – v10496



III. DIE SACHLICHE STEUERPFlicht

1. Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer

Das zu versteuernde Einkommen ist die Bemessungsgrundlage für die tarifliche Einkommensteuer (§ 2 Abs. 5 Satz 1 2. Halbsatz EStG).

Das zu versteuernde Einkommen ermittelt sich vereinfacht dargestellt wie folgt:

- Einkünfte aus den sieben Einkunftsarten*
- = **Summe der Einkünfte (§ 2 Abs. 1 u. 3 EStG)**
 - Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG)
 - Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b EStG)
- = **Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)**
 - Verlustabzug (§ 10d EStG)
 - Sonderausgaben (§ 10 – § 10c EStG)
 - außergewöhnliche Belastungen (§ 33 – § 33b EStG)
- = **Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG)**
 - Freibeträge für Kinder (§ 32 Abs. 6 EStG)
- = **zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG)**



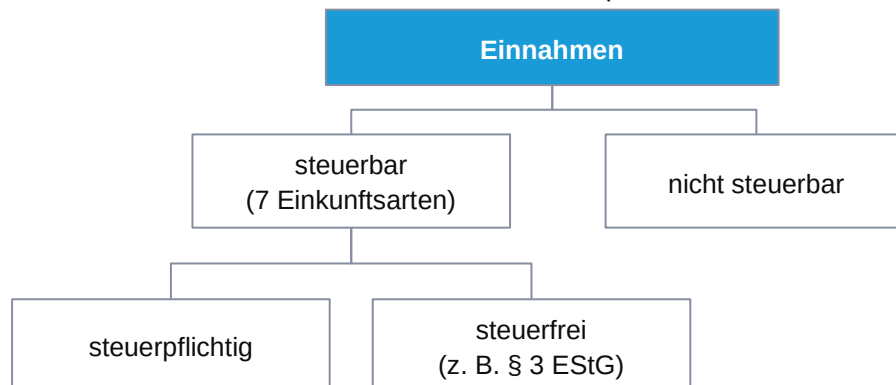
VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Sachliche Einkommensteuerpflicht – v10497



HINWEIS

Vermögensmehrungen, die unter keine der in § 2 Abs. 1 EStG genannten Einkunftsarten fallen, werden von der Einkommensteuer nicht erfasst (= nicht steuerbare Einnahmen).



Eine ausführliche Übersicht zur Ermittlung des zu versteuernden Einkommens befindet sich in R 2 Abs. 1 EStR.

Bitte beachten Sie, dass die tarifliche Einkommensteuer nicht der festzusetzenden Einkommensteuer entsprechen muss. Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die anzurechnenden ausländischen Steuern und die Steuerermäßigungen (z. B. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistung nach § 35a EStG) und vermehrt u. a. um die Steuer nach § 32d Abs. 3 und 4 EStG, ist die festzusetzende Einkommensteuer, § 2 Abs. 6 Satz 1 EStG. Ausführlich hierzu siehe auch R 2 Abs. 2 EStR.

*ohne Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG), die nach § 32d Abs. 1 EStG und § 43 Abs. 5 EStG besteuert werden (siehe § 2 Abs. 5b EStG).



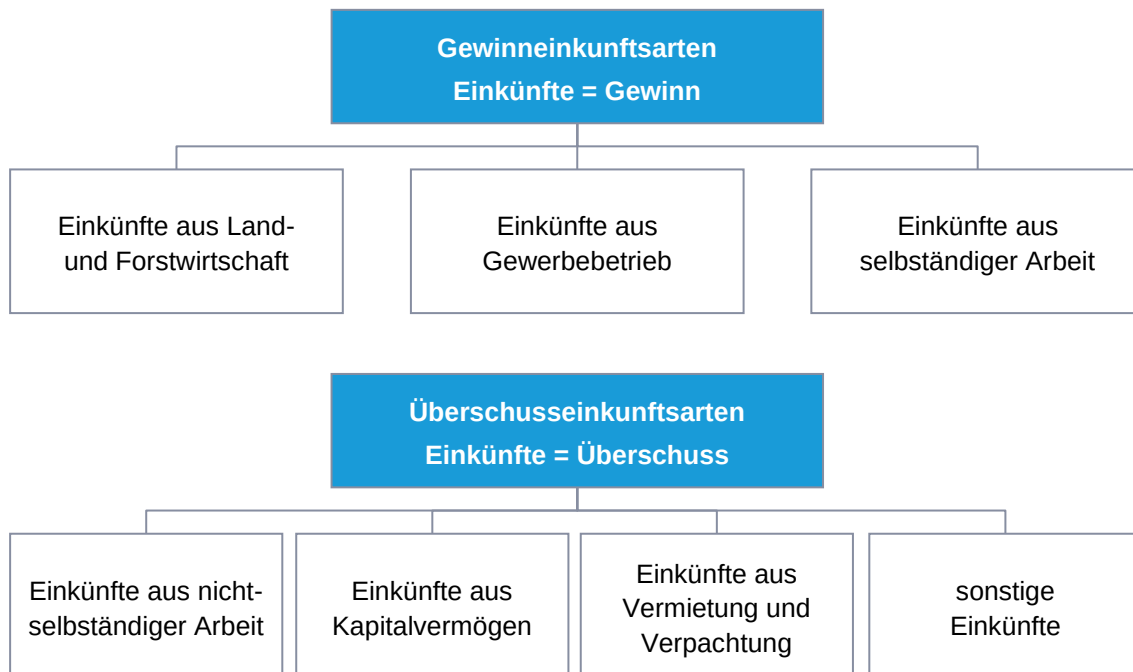
PRÜFUNGSTIPP

Markieren Sie sich R 2 Abs. 1 EStR und orientieren Sie sich bei Ihrem Klausuraufbau daran, um alle Punkte zu erlangen und in der Eile nichts zu vergessen.

2. Ermittlung von Einkünften

Wie die Einkünfte zu ermitteln sind, regelt § 2 Abs. 2 EStG.

Es wird zwischen den Gewinneinkunftsarten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG) und den Überschusseinkunftsarten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG) unterschieden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkunftsarten – v10498



3. Unterschiede der Ermittlungsvorschriften bei den Gewinn- und Überschusseinkünften

3.1 Wertveränderungen des Vermögens

Wertveränderungen des Vermögens (z. B. die Wertsteigerung einer Immobilie während der Behaltensdauer) werden bei den Gewinneinkünften i. d. R. bei der Veräußerung erfasst, bei den Überschusseinkünften hingegen grundsätzlich nicht.

3.2 Ermittlung des Gewinns bzw. des Überschusses

Grundsätzlich ist der Gewinn bzw. der Überschuss für das Kalenderjahr zu ermitteln, § 2 Abs. 7 Satz 2 EStG.

3.2.1 Gewinneinkünfte

3.2.1.1 Gewinnermittlungsarten

Bei den Gewinneinkünften kann der Gewinn mittels Betriebsvermögensvergleich oder Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt werden.

a) Betriebsvermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 Satz 1 EStG)

$$\begin{array}{rcl} & \text{Betriebsvermögen am Ende des Wirtschaftsjahres} & \\ \text{./.} & \text{Betriebsvermögen zu Beginn des Wirtschaftsjahres} & \\ = & \text{Zwischensumme} & \\ + & \text{Entnahmen aus dem Betriebsvermögen} & \\ \text{./.} & \text{Einlagen aus dem Privatvermögen} & \\ = & \underline{\text{Gewinn}} & \end{array}$$

b) Einnahmen-Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG)

$$\begin{array}{rcl} & \text{Summe der Betriebseinnahmen} & \\ \text{./.} & \text{Summe der Betriebsausgaben} & \\ = & \underline{\text{Gewinn}} & \end{array}$$

3.2.1.2 Ermittlungszeitraum bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb

Bei den **Einkünften aus Gewerbebetrieb** ist **Ermittlungszeitraum das Wirtschaftsjahr** (§ 4a Abs. 1 EStG). Das Wirtschaftsjahr kann ein vom Kalenderjahr abweichender Zeitraum sein.

Das Wirtschaftsjahr kann kürzer, aber nicht länger als 12 Monate sein.

Ein kürzerer Zeitraum ist möglich, wenn

- ein Betrieb im Laufe eines Wirtschaftsjahres eröffnet wird,
- ein Betrieb während eines Wirtschaftsjahres aufgegeben wird,
- das Wirtschaftsjahr, ggf. mit Zustimmung des Finanzamts, zulässigerweise auf einen anderen Zeitraum umgestellt wird.

Bei **Gewerbetreibenden**, deren Firma in das **Handelsregister eingetragen** ist, ist das Wirtschaftsjahr der Zeitraum, für den sie regelmäßig Abschlüsse machen (§ 4a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). Die Umstellung auf ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr ist steuerlich nur wirksam, wenn das Finanzamt dem abweichenden Wirtschaftsjahr zugestimmt hat. Weicht das Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr ab, gilt der Gewinn des Wirtschaftsjahres als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet (§ 4a Abs. 2 Nr. 2 EStG).

► **Beispiel:**

Anton Müller betreibt ein Handelsgeschäft. Seine Firma ist ins Handelsregister eingetragen. Im Einvernehmen mit dem Finanzamt beginnt das Wirtschaftsjahr am 1.4. und endet zum 31.3. des Folgejahres. Das abweichende Wirtschaftsjahr hat er bereits seit der Betriebseröffnung mit dem Finanzamt vereinbart.

Der Gewinn des Wirtschaftsjahres 1.4.01 bis 31.3.02 wird dem Kalenderjahr 02 zugerechnet.

Bei **anderen Gewerbetreibenden** ist das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr (§ 4a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG).

3.2.2 Überschusseinkünfte

Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG ist der Überschuss wie folgt zu ermitteln:

$$\begin{array}{r} \text{Einnahmen} \\ \text{./. Werbungskosten} \\ \hline = \text{Überschuss} \end{array}$$



HINWEIS

Bei den **Einkünften aus Kapitalvermögen** tritt an die Stelle der tatsächlichen Werbungskosten grundsätzlich der Sparerpauschbetrag (§ 2 Abs. 2 Satz 2 EStG).

4. Zurechnung von Einkünften bei Ehegatten/Lebenspartnern

Die Einkünfte hat der Ehegatte/Lebenspartner zu versteuern, der sie erzielt hat.

Dies gilt beim gesetzlichen Güterstand der **Zugewinnngemeinschaft** sowie bei der **Gütertrennung** uneingeschränkt. Die einkommensteuerliche Behandlung bei der **Gütergemeinschaft** richtet sich nach dem Vermögens- und/oder Leistungseinsatz; ggf. liegt eine Mitunternehmerschaft vor.



IV. VERANLAGUNG DER EINKOMMENSTEUER

1. Begriff der Veranlagung

Der Steuerpflichtige wird nach Ablauf des Kalenderjahres mit dem Einkommen, das er im abgelaufenen Veranlagungszeitraum erzielt hat, zur Einkommensteuer veranlagt (§ 25 Abs. 1 EStG). Veranlagungszeitraum ist folglich das Kalenderjahr.

Die Veranlagung ist das förmliche Verwaltungsverfahren, in dem die einzelnen Besteuerungsgrundlagen ermittelt werden und die Einkommensteuer festgesetzt wird.

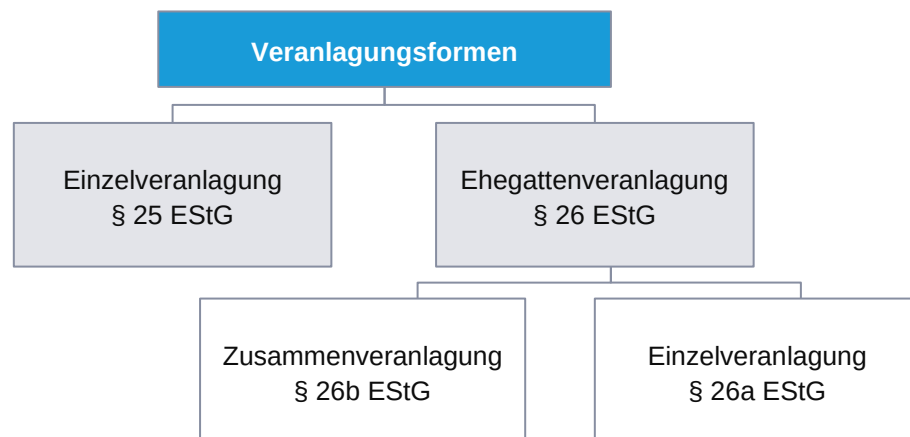


HINWEIS

Auf die festgesetzte Einkommensteuer werden nach § 36 Abs. 2 EStG die für den jeweiligen Veranlagungszeitraum entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen und die bereits durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer (z. B. Lohnsteuer) angerechnet.

2. Arten der Veranlagung

2.1 Übersicht



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veranlagungsarten – v10501

2.2 Einzelveranlagung (§ 25 EStG)

Für jeden Steuerpflichtigen werden grundsätzlich das zu versteuernde Einkommen und die Einkommensteuer hierauf einzeln festgesetzt (sog. Individualprinzip).

Dies gilt für

- Ledige,
- Verwitwete,
- Geschiedene und
- Verheiratete/Lebenspartner, wenn die Voraussetzungen des § 26 EStG nicht erfüllt sind.

2.3 Ehegattenveranlagung (§ 26 EStG)

Damit die Ehegattenveranlagung zur Anwendung kommt, müssen in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum folgende Voraussetzungen erfüllt sein (§ 26 Abs. 1 EStG):

Die Ehegatten/Lebenspartner

- müssen nach bürgerlichem Recht rechtswirksam verheiratet/verpartnert sein,
- müssen beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig i. S. des § 1 Abs. 1 oder 2 oder des § 1a EStG sein und
- dürfen nicht dauernd getrennt leben.

Diese Voraussetzungen müssen zu Beginn des Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder sie müssen im Laufe des Veranlagungszeitraums eingetreten sein. Ein Mindestzeitraum muss nicht erfüllt sein; es reicht aus, wenn alle Voraussetzungen in einem Zeitpunkt in einem Veranlagungszeitraum vorlagen.

► **Beispiel:**

Manfred und Frieda Maier, beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig i. S. d. § 1 Abs. 1 EStG, leben seit 10 Jahren in einer gemeinsamen Wohnung. Am Morgen des 31.12.01 haben sie standesamtlich geheiratet.

Für den Veranlagungszeitraum 01 findet für Manfred und Frieda Maier die Ehegattenveranlagung (§ 26 EStG) Anwendung, da alle Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 EStG am 31.12.01 erfüllt waren.

Nach bürgerlichem Recht rechtswirksam verheiratet bedeutet, dass eine standesamtliche Eheschließung vorgenommen wurde. Beispielsweise reicht eine kirchliche Eheschließung nicht aus. Zu weiteren Besonderheiten (z. B. Eheschließung wurde im Ausland vorgenommen, verschollener Ehegatte wird für tot erklärt) siehe H 26 EStH „Allgemeines“.

Bei der Frage, ob Ehegatten/Lebenspartner als dauernd getrennt lebend anzusehen sind, wird einer auf Dauer herbeigeführten räumlichen Trennung regelmäßig eine besondere Bedeutung zukommen. Die eheliche Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft ist jedoch im Allgemeinen nicht aufgehoben, wenn sich die Ehegatten/Lebenspartner nur vorübergehend räumlich trennen, z. B. bei einem beruflich bedingten Auslandsaufenthalt eines der Ehegatten/Lebenspartner.



HINWEIS

Details zum dauernden Getrenntleben finden Sie in H 26 EStH „Getrenntleben“.

Hat ein Ehegatte/Lebenspartner in einem Veranlagungszeitraum, in dem seine zuvor bestehende Ehe/Lebenspartnerschaft aufgelöst worden ist, eine neue Ehe geschlossen und liegen bei ihm und dem neuen Ehegatten die Voraussetzungen für die Ehegattenveranlagung nach § 26 Abs. 1 EStG vor, kommt für die zuvor bestehende Ehe/Lebenspartnerschaft keine Ehegattenveranlagung i. S. d. § 26 EStG zur Anwendung, § 26 Abs. 1 Satz 2 EStG.

Sofern die Voraussetzungen für die Ehegattenveranlagung nach § 26 EStG vorliegen, haben die Ehegatten/Lebenspartner ein Wahlrecht zwischen der Einzelveranlagung (§ 26a EStG) und der Zusammenveranlagung (§ 26b EStG).

2.3.1 Einzelveranlagung nach § 26a EStG

Die Einzelveranlagung nach § 26a EStG für die Ehegatten/Lebenspartner kommt nur zur Anwendung, wenn

- mindestens ein Ehegatte/Lebenspartner die Einzelveranlagung nach § 26a EStG wählt und
- die Wahlrechtsausübung (durch Angabe in der Steuererklärung) wirksam ist, § 26 Abs. 2 Satz 1 und 3 EStG.



Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, sind die Ehegatten/Lebenspartner nach § 26b EStG zusammen zur Einkommensteuer zu veranlagern, § 26 Abs. 3 EStG.

Die Wahl der Veranlagungsart innerhalb eines Veranlagungszeitraums kann nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids nur noch geändert werden, wenn die Voraussetzungen des § 26 Abs. 2 Satz 4 EStG vorliegen.

Bei der Einzelveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern sind jedem Ehegatten/Lebenspartner die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen. Einkünfte eines Ehegatten/Lebenspartners sind nicht allein deshalb zum Teil dem anderen Ehegatten/Lebenspartner zuzurechnen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte mitgewirkt hat, § 26a Abs. 1 EStG.

Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und die Steuerermäßigung nach § 35a EStG werden demjenigen Ehegatten/Lebenspartner zugerechnet, der die Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat. Auf übereinstimmenden Antrag der Ehegatten/Lebenspartner werden sie jeweils zur Hälfte abgezogen. Der Antrag des Ehegatten/Lebenspartners, der die Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat, ist in begründeten Einzelfällen ausreichend. Der Antrag ist für den betreffenden Veranlagungszeitraum durch Angabe in der Steuererklärung zu stellen, § 26a Abs. 2 EStG.



HINWEIS

Bei der Einzelveranlagung nach § 26a EStG ist für jeden Ehegatten/Lebenspartner der Grundtarif des § 32a Abs. 1 EStG anzuwenden.

2.3.2 Zusammenveranlagung nach § 26b EStG

Wird vom Wahlrecht zur Einzelveranlagung nach § 26a EStG nicht oder nicht wirksam Gebrauch gemacht, so ist eine Zusammenveranlagung durchzuführen.

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern werden die Einkünfte, die die Ehegatten/Lebenspartner erzielt haben, zusammengerechnet, den Ehegatten/Lebenspartnern gemeinsam zugerechnet und, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, die Ehegatten/Lebenspartner sodann gemeinsam als Steuerpflichtiger behandelt, § 26b EStG.

Folglich erfolgt die Zusammenveranlagung in zwei Schritten:

1. Die Einkünfte und ein eventuell zu gewährender Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) werden für jeden Ehegatten/Lebenspartner gesondert ermittelt und dann die getrennt ermittelten Gesamtbeträge der Einkünfte zusammengerechnet (§ 26b EStG).
2. Anschließend werden die Ehegatten/Lebenspartner als nur noch ein Steuerpflichtiger behandelt, z. B. erfolgt eine gemeinsame Ermittlung der Sonderausgaben und der außergewöhnlichen Belastungen.



HINWEIS

Bei der Zusammenveranlagung nach § 26b EStG ist der Splittingtarif des § 32a Abs. 5 EStG anzuwenden.

Durch eine Zusammenveranlagung erleiden die Ehegatten/Lebenspartner keine Nachteile. Das Einkommensteuergesetz sieht bei der Zusammenveranlagung besondere Regelungen vor: z. B. ist im Rahmen der Ermittlung der abziehbaren Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 EStG der doppelte Höchstbetrag zugrunde zu legen.

V. EINKOMMENSTEUERTARIF

1. Allgemeines

Die Höhe der Einkommensteuer richtet sich nach der persönlichen Leistungsfähigkeit. Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen (§ 32a Abs. 1 Satz 1 EStG). Je höher das zu versteuernde Einkommen, desto höher der persönliche Steuersatz.

Um diesem Ziel gerecht zu werden, hat man sich bei der Einkommensteuer für einen progressiven Steuertarif entschieden.

Der Einkommensteuertarif beginnt zunächst mit einer Nullzone, dem Grundfreibetrag. Das bedeutet: Vom Einkommen bleiben die ersten 12.096 € (2025) steuerfrei.

Ab einem Einkommen von 12.097 € (2025) steigt der sog. Grenzsteuersatz stetig. Er wächst von 14 % auf 45 %. Der Grenzsteuersatz gibt den Steuersatz wieder, mit dem der nächste Euro des zu versteuernden Einkommens zu versteuern ist.



HINWEIS

Wenn Sie o.g. Angaben mit der Einkommensteuertabelle vergleichen, werden Sie feststellen, dass erst ab einem Einkommen von 12.132 € eine Einkommensteuer anfällt. Dies ist damit zu erklären, dass bei Berechnung der ESt die Rundung nach § 32a Abs. 1 Satz 6 EStG zu berücksichtigen ist.

► Beispiel:

Während der 12.096ste Euro (2025) noch mit einem Steuersatz von 0 % besteuert wird, wird der 12.097ste Euro (2025) mit einem Steuersatz von 14 % belastet.

Der Durchschnittssteuersatz gibt an, mit welchem Steuersatz das gesamte Einkommen versteuert wird. Also nicht nur der einzelne Euro, wie beim Grenzsteuersatz, sondern der Gesamtbetrag des zu versteuernden Einkommens.

► Beispiel:

Der Grenzsteuersatz beträgt für den 12.097sten Euro (2025) zwar 14 %, für die gesamten 12.097 Euro (2025) ergibt sich aber ein Durchschnittssteuersatz von nahezu 0 % (14 Cent / 12.097 Euro).

2. Grundtarif

Der Grundtarif kommt zur Anwendung bei

- Ledigen,
- Verheirateten, bei denen § 26 Abs. 1 EStG nicht erfüllt ist,
- Verheirateten, die gem. § 26a EStG einzeln veranlagt werden,
- Verwitweten, sofern nicht im Jahre nach dem Tod des Ehegatten/Lebenspartners der Splittingtarif Anwendung findet (vgl. § 32a Abs. 6 Nr. 1 EStG) und
- Geschiedenen, wenn nicht ausnahmsweise das Splittingverfahren anzuwenden ist (§ 32a Abs. 6 Nr. 2 EStG), oder wegen § 26 Abs. 1 Satz 2 EStG das Veranlagungswahlrecht mit dem früheren Ehegatten/Lebenspartner auszuüben ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkommensteuertarif – v14393



3. Splittingtarif

3.1 Anwendung

Der **Splittingtarif** kommt nur dann zur Anwendung, wenn dies in § 32a EStG ausdrücklich geregelt ist. Er stellt auf das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ab. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist der **Grundtarif** anzuwenden.

3.1.1 Ehegatten/Lebenspartner

Werden Ehegatten/Lebenspartner zusammen zur Einkommensteuer veranlagt, ist der Splittingtarif anzuwenden (§ 32a Abs. 5 EStG). Wird eine Einzelveranlagung von Ehegatten/Lebenspartner durchgeführt, ist der Splittingtarif grundsätzlich ausgeschlossen.

► Beispiel:

Eva Drei und Maria Vier haben am 13.7.01 in Leipzig geheiratet, wo sie ihre gemeinsame Wohnung haben. Sie beantragen die Einzelveranlagung.

Eva Drei und Maria Vier erfüllen ab dem Tag der Begründung der Ehe sämtliche Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 EStG und haben daher das Wahlrecht zwischen der Zusammenveranlagung und der Einzelveranlagung von Ehegatten.

Sie haben die Einzelveranlagung nach § 26a EStG gewählt, die damit durchzuführen ist (§ 26 Abs. 2 Satz 1 EStG).

Bei der Veranlagung der Ehegattinnen ist jeweils der Grundtarif anzuwenden (§ 32a Abs. 1 EStG).

3.1.2 Verwitwete Personen

Bei verwitweten Personen kommt für den Veranlagungszeitraum nach dem Tod des Ehegatten/Lebenspartners der Splittingtarif zur Anwendung, wenn der Steuerpflichtige und der verstorbene Ehegatte/Lebenspartner **am Todestag die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 EStG erfüllt haben** (§ 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 EStG).

Das Splittingverfahren nach § 32a Abs. 6 Nr. 1 EStG gilt **nur für den Veranlagungszeitraum nach dem Tod** des Ehegatten/Lebenspartners. In dem dann folgenden Veranlagungszeitraum ist der Grundtarif anzuwenden.

Für den Veranlagungszeitraum, in dem ein Ehegatte/Lebenspartner verstorben ist, kommt der Splittingtarif zur Anwendung, wenn die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 EStG vorgelegen haben und die Zusammenveranlagung gewählt wird (§ 32a Abs. 5 EStG).

3.1.3 Ehegatten/Lebenspartner, die unter § 26 Abs. 1 Satz 2 EStG fallen

Für einen Steuerpflichtigen ist der Splittingtarif im Veranlagungszeitraum der Auflösung seiner Ehe/Lebenspartnerschaft anzuwenden, wenn diese Ehe/Lebenspartnerschaft nach § 26 Abs. 1 Satz 2 EStG unberücksichtigt bleibt, weil der ehemalige Ehegatte/Lebenspartner noch im selben Veranlagungszeitraum eine neue Ehe geschlossen hat.

§ 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EStG will den Steuerpflichtigen begünstigen, auf dessen Einkommen der Splittingtarif nur deshalb nicht anwendbar ist, weil sein bisheriger Ehegatte/Lebenspartner in diesem Veranlagungszeitraum wieder geheiratet hat und mit seinem neuen Ehegatten das Wahlrecht des § 26 Abs. 1 EStG hat.

Durch **§ 32a Abs. 6 Satz 2 EStG** wird ausgeschlossen, dass ein geschiedener oder verwitweter Steuerpflichtiger sein Einkommen nach dem Splittingtarif versteuert, obwohl er erneut geheiratet hat und die Ehegatten die Voraussetzungen für die Zusammenveranlagung und die Anwendung des Splittingtarifs erfüllen.

3.2 Funktionsweise

Jedem Ehegatten/Lebenspartner wird die Hälfte des gemeinsamen zu versteuernden Einkommens zugeordnet. Von dieser Hälfte wird die Einkommensteuer nach dem Grundtarif ermittelt und dann verdoppelt. Der verdoppelte Einkommensteuerbetrag ist die tarifliche Einkommensteuer. Durch die Anwendung des Splittingtarifs (§ 32a Abs. 5 EStG) kann sich eine günstigere Progressionsbelastung ergeben, die zu einer Steuerersparnis im Vergleich zur Einzelveranlagung führen kann.

4. Progressionsvorbehalt

4.1 Tarifprogression

Bestimmte Einkünfte bleiben bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens außer Ansatz (z. B. ausländische Einkünfte, die aufgrund eines DBA steuerfrei sind). Hierdurch wird der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit eingeschränkt, da die Freistellung von Einkünften bewirkt, dass die übrigen Einkünfte nicht mit dem Steuersatz besteuert werden, der sich ergeben würde, wenn man das gesamte Einkommen, egal ob steuerpflichtig oder nicht, besteuern würde.

Diese Folge auszuschließen ist Sinn und Zweck des § 32b EStG. Die steuerpflichtigen Einkünfte werden daher mit dem Steuersatz besteuert, der anzuwenden wäre, wenn man auch die in § 32b EStG genannten Einkünfte besteuern würde.

4.2 Persönlicher Anwendungsbereich

§ 32b EStG ist bei unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Personen sowie bei beschränkt Steuerpflichtigen, die unter § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 EStG fallen, anwendbar.

Werden Ehegatten/Lebenspartner zusammen zur Einkommensteuer veranlagt, ist § 32b EStG auf das gemeinsame zu versteuernde Einkommen anzuwenden.

4.3 Sachlicher Anwendungsbereich

In den Progressionsvorbehalt sind die in § 32b EStG abschließend aufgezählten Einkünfte einzubeziehen (z. B. das Arbeitslosengeld oder nach einem DBA steuerfreie Einkünfte).



VI. PAUSCHALIERUNG DER EINKOMMENSTEUER

1. Sachprämien, § 37a EStG

Das Finanzamt kann auf Antrag zulassen, dass ein Unternehmen, das Sachprämien i. S. d. § 3 Nr. 38 EStG (= Sachprämien für die persönliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen z. B. „Miles & More“-Kundenbindungsprogramm) gewährt, die Einkommensteuer für den Teil der Prämien, der nicht steuerfrei ist, pauschal erhebt, § 37a Abs. 1 Satz 1 EStG.

Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer ist der gesamte Wert der Prämien, die den im Inland ansässigen Stpfl. zufließen, § 37a Abs. 1 Satz 2 EStG.

Der Pauschsteuersatz beträgt **2,25 %**, § 37a Abs. 1 Satz 3 EStG.

Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem Unternehmen in der Lohnsteuer-Anmeldung anzumelden und spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des für die Betriebsstätte maßgebenden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen, § 37a Abs. 4 EStG.

Auf die Pauschalsteuer ist auch Solidaritätszuschlag zu erheben.

► **Beispiel:**

Fluggesellschaft X gewährt ihren Kunden Freiflüge im Inland, wenn diese eine bestimmte Umsatzgrenze erreichen und am Bonusprogramm teilnehmen.

► **Lösung:**

X kann den Wert der Freiflüge beim Finanzamt pauschal mit 2,25 % versteuern. Sollte der Kunde Arbeitnehmer sein, ist der Freiflug nicht individuell der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber zu unterwerfen.

2. Sachzuwendungen, § 37b EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Pauschalierte Einkommensteuer für Sachzuwendungen – v10596

2.1 Grundlagen

2.1.1 Zuwendungen an AN und Nicht-AN

§ 37b EStG ermöglicht die Pauschalierung der Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer oder an Nichtarbeitnehmer (z. B. Geschäftspartner) mit einem Steuersatz von 30 % (zzgl. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag). Die Pauschalsteuer gilt die ertragsteuerliche Erfassung des geldwerten Vorteils beim Zuwendungsempfänger ab.

Unter die Pauschalierungsvorschrift fallen nur betrieblich veranlasste Zuwendungen, die beim Empfänger einkommensteuerbar und auch dem Grunde nach einkommensteuerpflichtig sind. Daher fallen z. B. Sachzuwendungen des Steuerpflichtigen im Falle von Verlosungen, Preisausschreiben und sonstigen Gewinnspielen als auch bei Prämien aus (Neu)Kundenwerbungsprogrammen und Vertragsneuabschlüssen nicht in den Anwendungsbereich des § 37b Abs. 1 EStG.

► **Beispiel:**

X ist Gesellschafter der C-GmbH. Er bezieht von dieser Überschusseinkünfte in Form von Dividendenzahlungen und Gehalt. Er bezahlte die Feier und eine Incentive-Reise anlässlich eines Firmenjubiläums der C-GmbH aus eigener Tasche (Teilnehmer waren Mitarbeiter und Kunden der C-GmbH).

► **Lösung:**

Eine Pauschalierung der Zuwendungen ist nicht möglich, da die „privat“ getragenen Aufwendungen nicht betrieblich veranlasst sind. Es besteht kein Zusammenhang mit einer betrieblichen Einkunftsart. Folge davon ist, dass die Zuwendungsempfänger in diesem Fall die zugewendeten Vorteile individuell versteuern müssen, sofern diese einer Einkunftsquelle zugeordnet werden können.

Die Pauschalierung gilt sowohl für **Sachgeschenke** i. S. d. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG und zusätzlich für zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbrachte **Sachzuwendungen** (§ 37b Abs. 1 EStG) als auch für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte **Sachbezüge** (§ 37b Abs. 2 EStG).

Zuwendender i. S. d. § 37b EStG kann jede natürliche und juristische Person oder Personenvereinigung sein, die aus betrieblichem Anlass Sachzuwendungen erbringt.

Zuwendungsempfänger können nach § 37b EStG eigene Arbeitnehmer des Zuwendenden sowie Dritte unabhängig von ihrer Rechtsform (z. B. AGs, GmbHs, Aufsichtsräte, sonstige Organmitglieder von Vereinen und Verbänden, Geschäftspartner, deren Familienangehörige) sein.

Durch die Pauschalierungsvorschrift des § 37b EStG sollen die Fälle erfasst werden, in denen Stpfl. durch ihren Betrieb veranlasste Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer sowie an Nichtarbeitnehmer tätigen. Privat oder gesellschaftsrechtlich veranlasste Sachzuwendungen (z. B. verdeckte Gewinnausschüttungen) fallen daher nicht unter den Anwendungsbereich des § 37b EStG.

2.1.2 Einheitliches Wahlrecht

Das Pauschalierungswahlrecht wird durch den Stpfl. mit der Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung ausgeübt.

Entscheidet sich der Zuwendende für die Steuerübernahme, hat er für sämtliche innerhalb eines Wirtschaftsjahres bzw. Kalenderjahres gewährten Sachleistungen, die dem Grunde nach unter § 37b EStG fallen, einheitlich die Pauschalierung vorzunehmen.

Unabhängig davon ist es zulässig, das Wahlrecht zur Pauschalierung für Zuwendungen an den Personenkreis nach Abs. 1 (Nichtarbeitnehmer) und nach Abs. 2 (eigene Arbeitnehmer) jeweils gesondert auszuüben.



HINWEIS

Näheres hierzu siehe BMF-Schreiben vom 19.5.2015, BStBl 2015 I S. 468, in Beck'sche Steuer-erlasse 20 § 37b/2 (kurz: BMF 20 § 37b/2), Rz. 4.

2.1.3 Gesetzliche Ausschlussstatbestände

Eine Pauschalierung ist nach § 37b Abs. 1 Satz 3 EStG ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr den Betrag von 10.000 € übersteigen (Freibetrag) oder wenn die Aufwendungen für die einzelne Zuwendung den Betrag von 10.000 € übersteigen (Freigrenze). Beide Höchstbeträge beziehen sich auf die Bruttoaufwendungen.



PRÜFUNGSTIPP

Zuzahlungen des Zuwendungsempfängers sind nach BMF 20 § 37b/2 Rz. 21 vom Wert der Zuwendung abzuziehen. Der Höchstbetrag bezieht sich auf den gekürzten Betrag.



2.2 Zuwendungen an Nichtarbeitnehmer, § 37b Abs. 1 EStG

Pauschalierungsfähig sind Sachzuwendungen, die aus betrieblichem Anlass zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden und (Sach-)Geschenke i. S. d. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG.

In die Pauschalierung sind sämtliche Sachzuwendungen und Geschenke – auch im Wert bis zu 50 € (= Freigrenze des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG) – einzubeziehen.

Nicht besteuert werden neben geringwertigen Warenproben auch – wertunabhängig – Streuwerbeartikel (Gegenstände wie z. B. Kugelschreiber). Aus Vereinfachungsgründen sind weiterhin Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 10 € nicht übersteigen, bei der Anwendung des § 37b EStG als Streuwerbeartikel anzusehen und können somit bei der pauschalen Versteuerung außer Betracht bleiben (BMF 20 § 37b/2, Rz. 10). Dies gilt auch bei Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer (§ 37b Abs. 2 EStG).

Für die Prüfung der 10 €-Grenze ist den Anschaffungs- oder Herstellungskosten die Umsatzsteuer dann hinzuzurechnen, wenn der Abzug als Vorsteuer – ohne Berücksichtigung des § 15 Abs. 1a UStG – ausgeschlossen ist.

In die Bemessungsgrundlage nach § 37b Abs. 1 EStG sind alle Zuwendungen einzubeziehen, die beim Empfänger dem Grunde nach zu einkommensteuerbaren und einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen.

Für die Berechnung der Pauschalsteuer ist bei Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer grundsätzlich der tatsächliche Aufwand des Zuwendenden einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Zuzahlungen des Zuwendungsempfängers ändern nicht den Charakter der Zuwendung; sie mindern lediglich die Bemessungsgrundlage.

► **Beispiel:**

Unternehmer U überreicht seinem Kunden K im Juli 07 ein Sachgeschenk für welches ihm Kosten i. H. v. 9.500 € zzgl. 19 % korrekt ausgewiesener USt entstanden sind. Im Dezember 07 erfolgt noch eine Zuwendung i. H. v. 1.000 € zzgl. 19 % korrekt ausgewiesener USt.

► **Lösung:**

Da das im Juli 07 zugewandte Sachgeschenk einen Bruttobetrag von 10.000 € übersteigt, ist eine Pauschalierung nach § 37b Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 EStG ausgeschlossen. Für die Zuwendung im Dezember 07 ist eine pauschale Versteuerung möglich. Entscheidet sich U für die Pauschalbesteuerung mit 30 % sind Bemessungsgrundlage die Bruttoaufwendungen i. H. v. 1.190 €.

2.3 Zuwendungen an eigene Arbeitnehmer, § 37b Abs. 2 EStG

Als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der Zuwendungen (geldwerte Vorteile) an die Arbeitnehmer wird statt auf den üblichen Endpreis am Abgabeort auf die **tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer** abgestellt. Zuzahlungen der Arbeitnehmer mindern die Bemessungsgrundlage. Allerdings ist zu beachten, dass in die Bemessungsgrundlage nur diejenigen Sachbezüge einzubeziehen sind, die beim Arbeitnehmer zu steuerbarem und steuerpflichtigem Arbeitslohn führen.

► **Beispiel:**

Der Arbeitgeber übergibt seinem Arbeitnehmer jeden Monat ein Gutschein im Wert von 40 € des örtlich ansässigen Hofladens. Im Monat Dezember erhält der Arbeitnehmer außerdem ein Weihnachtspräsent im Wert von 15 €.

► **Lösung:**

Der Arbeitgeber kann bei Ausübung des Pauschalierungswahlrechts nach § 37b Abs. 2 EStG das Weihnachtspräsent pauschal versteuern. Durch diese Pauschalversteuerung bleibt der Gutschein im Dezember weiterhin innerhalb der 50-€-Freigrenze gem. § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG steuerfrei.

Die Pauschalierung wird für Sachbezüge ausgeschlossen, für die bereits gesetzliche Bewertungsmöglichkeiten oder Pauschalierungsmöglichkeiten mit festen Pauschsteuersätzen nach § 40 Abs. 2 EStG bestehen. Nicht unter die Pauschalbesteuerung nach § 37b EStG fallen daher z. B. Sachbezüge, die nach § 8 Abs. 2 Satz 2 bis 10 EStG bewertet werden (z. B. geldwerte Vorteile aus der Firmenwagenüberlassung).

2.4 Verfahren

2.4.1 Berechnung der Pauschalsteuer

Der Pauschsteuersatz beträgt einheitlich für alle Zuwendungen **30 %**. Der zuwendende Stpfl. hat diese Pauschalsteuer zu übernehmen und wird insoweit Steuerschuldner. Für den Zeitpunkt der Entstehung der Steuer ist grundsätzlich der Zeitpunkt des Zuflusses maßgeblich.

Auf die Pauschalsteuer sind auch Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer zu erheben. Hinsichtlich der Kirchensteuer kann der Stpfl. zwischen einem vereinfachten und einem Nachweisverfahren wählen (siehe hierzu Gleichlautender Ländererlass vom 8.8.2016, BStBl I 2016, 776, in Beck'sche Steuererlasse 20 § 40/1). Diese Wahl kann für jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum unterschiedlich getroffen werden.

► **Beispiel:**

Arbeitgeber AG gewährt Außendienstmitarbeiter X, der Gewinner eines Verkaufswettbewerbs war, im Januar 06 eine Incentive-Reise. AG hat für diese Reise 2.500 € inkl. USt bezahlt. Eine vergleichbare Reise würde im örtlichen Reisebüro 3.500 € kosten.

► **Lösung:**

Bei der Incentive-Reise handelt es sich um Arbeitslohn. Es besteht die Möglichkeit, dass AG diesen pauschal nach § 37b Abs. 2 EStG besteuert. Hierbei würde sich eine Pauschalsteuer i. H. v. 750 € (30 % v. 2.500 €), 41,25 € Solidaritätszuschlag (5,5 % v. 750 €) und ggfs. Kirchensteuer ergeben.



HINWEIS

Die Abgeltungswirkung umfasst auch die Gewerbesteuer und ggf. Körperschaftsteuer, wenn der Zuwendungsempfänger körperschaftsteuerpflichtig ist.

2.4.2 Unterrichtung des Empfängers

Der zuwendende Stpfl. ist nach § 37b Abs. 3 Satz 3 EStG verpflichtet, den Empfänger über die Anwendung der Pauschalierung zu unterrichten; die Höhe der Sachzuwendung muss hierbei nicht mitgeteilt werden. Eine besondere Form ist für die Unterrichtung nicht vorgeschrieben.

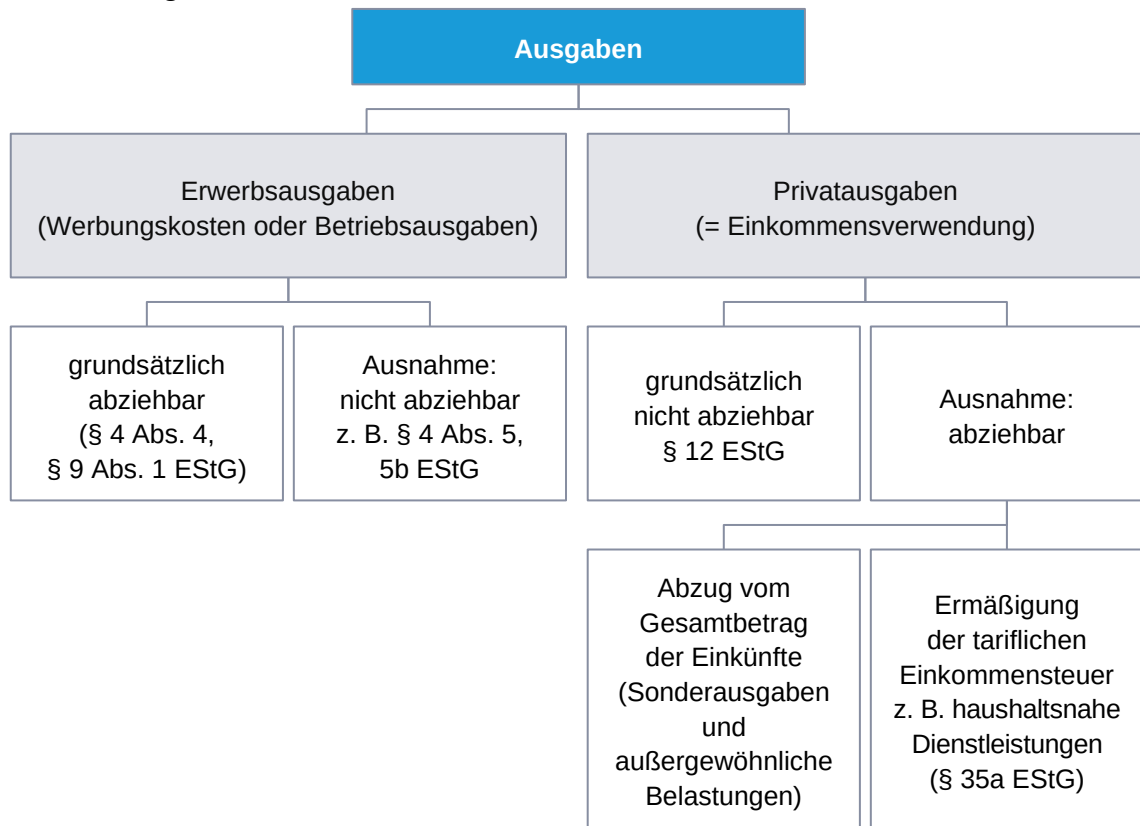
2.4.3 Anmeldung und Abführung der Pauschalsteuer

Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer. Sie wird im Rahmen des bestehenden Lohnsteuer-Anmeldungsverfahrens erfasst. Die Pauschalsteuer ist von dem die Sachzuwendung gewährenden Stpfl. in der Lohnsteuer-Anmeldung der lohnsteuerlichen Betriebsstätte anzumelden und spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des maßgebenden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums an das Betriebsstätten-Finanzamt abzuführen.



VII. NICHT ABZUGSFÄHIGE AUSGABEN

1. Allgemeines



HINWEIS

In einer Klausur sind grundsätzlich alle Aufwendungen, die ein Steuerpflichtiger tätigt, darauf zu untersuchen, ob sie mit der Erzielung von Einkünften zusammenhängen oder ob es sich um Privataufwendungen handelt. Liegen Erwerbsausgaben vor, ist weiter zu prüfen, ob ein gesetzliches Abzugsverbot besteht. Bei Privatausgaben ist zu prüfen, ob diese ggf. als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastung abzugsfähig sind bzw. ein Steuerabzug in Betracht kommt.

2. Privatausgaben i. S. des § 12 EStG

§ 12 EStG regelt, dass die nachfolgend dargestellten Ausgaben nicht im Rahmen der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt werden können. Dies gilt nicht, soweit in § 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 bis 5, 7 und 9 sowie Abs. 1a Nr. 1 EStG (= Sonderausgaben), § 10a (= Riester-Rente), § 10b EStG (= Spenden) und § 33 bis § 33b EStG (= außergewöhnliche Belastungen) Abweichendes bestimmt ist.



HINWEIS

Die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Belastungen werden in eigenen Lehrbriefen näher erläutert.

2.1 Kosten der privaten Lebensführung, § 12 Nr. 1 EStG

Nach § 12 Nr. 1 Satz 1 EStG können die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufgewendeten Beträge nicht berücksichtigt werden. Hierzu gehören auch die Aufwendungen für die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen, § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG.

§ 12 Nr. 1 Satz 1 EStG:

Beispiele für die typischen Kosten der privaten Lebensführung befinden sich im BMF-Schreiben vom 6.7.2010, BStBl. 2010 I S. 614; in Beck'sche Steuererlasse 1 § 12/2 (kurz: BMF 1 § 12/2) Rz. 4.

Sind diese Aufwendungen jedoch ausschließlich oder nahezu ausschließlich betrieblich oder beruflich veranlasst (z. B. typische Berufskleidung wie Uniform eines Soldaten, Amtstracht eines Richters), können sie als Betriebsausgaben oder Werbungskosten berücksichtigt werden (BMF 1 § 12/2, Rz. 7).

§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG:

Für die Repräsentationsaufwendungen gilt ein uneingeschränktes Abzugsverbot (siehe auch BMF 1 § 12/2, Rz. 5).

Sind diese Aufwendungen jedoch ausschließlich oder nahezu ausschließlich betrieblich oder beruflich veranlasst (z. B. Mitarbeiteressen), können sie als Betriebsausgaben oder Werbungskosten berücksichtigt werden (BMF 1 § 12/2, Rz. 7).

Gemischte Aufwendungen:

Nicht von § 12 Nr. 1 EStG erfasste Aufwendungen, die nicht eindeutig zugeordnet werden können, aber einen nachgewiesenen, abgrenzbaren betrieblichen oder beruflichen Anteil enthalten, sind nach dem jeweiligen Veranlassungsanteil (z. B. nach Zeit-, Mengen- oder Flächenanteil sowie Aufteilung nach Köpfen) in abziehbare und nicht abziehbare Aufwendungen aufzuteilen (BMF 1 § 12/2, Rz. 10).

Allerdings werden gemischte Aufwendungen nicht aufgeteilt,

- bei einer untergeordneten betrieblichen/beruflichen Mitveranlassung (< 10 %)
 - In diesen Fällen sind die Aufwendungen zu 100 % nicht abziehbar (BMF 1 § 12/2, Rz. 11).
- bei einer untergeordneten privaten Mitveranlassung (< 10 %)
 - In diesen Fällen sind die Aufwendungen zu 100 % abziehbar (BMF 1 § 12/2, Rz. 11).
- wenn objektivierbare Kriterien für eine Aufteilung fehlen und auch keine Schätzung möglich ist (z. B. überregionale Zeitung)
 - In diesen Fällen sind die Aufwendungen zu 100 % nicht abziehbar (BMF 1 § 12/2, Rz. 19 inkl. weiteren Beispielen).

► **Beispiel:**

Die Bankkauffrau Doris Rick hat eine überregionale Tageszeitung abonniert, da es für sie wichtig ist, über das Wirtschaftsgeschehen umfassend und aktuell informiert zu sein.

Das regelmäßige Lesen einer Tageszeitung ist sicher geeignet, die berufliche Stellung zu fördern. Es besteht jedoch auch ein Zusammenhang mit der privaten Lebensführung, da eine Zeitung geeignet ist, das allgemeine Informationsbedürfnis zu befriedigen. Ein geeigneter Aufteilungsmaßstab ist nicht vorhanden. Ebenso ist auch keine Schätzung möglich, in welchem Umfang die Tageszeitung beruflich genutzt wird. Die Aufwendungen sind daher in voller Höhe nicht abziehbar (H 12.1 EStH „Tageszeitung“).

► **Beispiel:**

Reisekosten sind bei gemischter Veranlassung **nach Zeitanteilen** der Reise aufteilbar.



2.2 Freiwillige Zuwendungen, § 12 Nr. 2 EStG

Freiwillige Zuwendungen (z. B. Handschenkung), Zuwendungen auf Grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht (z. B. Schenkungsversprechen) und Zuwendungen an eine gegenüber dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten/Lebenspartner gesetzlich unterhaltsberechtigte Person oder deren Ehegatten/Lebenspartner, auch wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung beruhen, können nicht bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt werden.

Gesetzlich unterhaltsberechtigt sind Personen, die nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch haben, z. B. Verwandte in gerader Linie (§ 1601 BGB) und Ehegatten (§ 1360 BGB).



HINWEIS

Für den Unterhalt an den geschiedenen oder dauernd getrenntlebenden Ehegatten/Lebenspartner kommt ggfs. ein Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG oder die Berücksichtigung als außergewöhnliche Belastung nach § 33a Abs. 1 EStG in Betracht. Für den Unterhalt an andere unterhaltsberechtigte Personen kommt ebenfalls § 33a Abs. 1 EStG in Frage.

2.3 Personensteuern § 12 Nr. 3 EStG

Die Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern (z. B. Einkommensteuer, weitere Beispiele siehe H 12.4 EStH „Personensteuern“) sowie die Umsatzsteuer für Umsätze, die Entnahmen sind, und die Vorsteuerbeträge auf Aufwendungen, für die das Abzugsverbot des § 12 Nr. 1 EStG oder des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 5, 7 oder Abs. 7 EStG gilt, können bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens nicht berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die auf diese Steuern entfallenden Nebenleistungen (Beispiele für Nebenleistungen siehe H 12.4 EStH „Nebenleistungen“).



HINWEIS

*Gezahlte Kirchensteuern können Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG sein.
Die Gewerbesteuer ist eine Objektsteuer, ihr Abzug als Betriebsausgabe scheidet nach § 4 Abs. 5b EStG aus.*

2.4 Geldstrafen und ähnliche Aufwendungen, § 12 Nr. 4 EStG

Nach § 12 Nr. 4 EStG dürfen in einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen, sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei denen der Strafcharakter überwiegt, und Leistungen zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen, soweit die Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens dienen sowie damit zusammenhängende Aufwendungen, nicht berücksichtigt werden.



HINWEIS

Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder sind nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 EStG (evtl. i. V. mit § 9 Abs. 5 Satz 1 EStG) nicht abziehbar (niemals nach § 12 Nr. 4 EStG!).

Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Stundungs- oder Hinterziehungszinsen fallen nicht unter § 12 Nr. 4 EStG (es handelt sich nicht um Maßnahmen innerhalb eines Strafverfahrens). Jedoch ist für diese Aufwendungen § 12 Nr. 3 EStG zu prüfen (Abzugsverbot für bestimmte steuerliche Nebenleistungen).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Privatausgaben nach § 12 EStG – v10502

3. Erwerbsausgaben

3.1 Grundsätzlich abziehbare Erwerbsausgaben (§ 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1 EStG)

Ausgaben in Zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen sind abziehbar je nach Einkunftsart als Betriebsausgaben bei den Gewinneinkünften oder Werbungskosten bei den Überschusseinkünften (§ 2 Abs. 2 EStG).

Für die Abziehbarkeit von Aufwendungen kommt es nicht darauf an, ob die Aufwendungen üblich, notwendig oder zweckmäßig sind. Entscheidend ist, ob die Aufwendungen **objektiv** durch die besonderen betrieblichen oder beruflichen Gegebenheiten des Steuerpflichtigen **veranlasst** sind und es sich nicht um Aufwendungen handelt, die die private Lebensführung des Steuerpflichtigen berühren.

3.2 Nicht abziehbare Erwerbsausgaben

3.2.1 Katalog des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 – 13 EStG

3.2.1.1 Allgemeines

§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 – 13 EStG beinhaltet einen „Katalog“ der nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben. Dabei handelt es sich z. B. um

- Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der einem Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegenstände insgesamt 50 € übersteigen, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG
- Bewirtungsaufwendungen i. H. von 30 % für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG
- Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjachten sowie für ähnliche Zwecke und die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG
- Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG
- Geldbußen, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 EStG
- Verpflegungsmehraufwendungen, soweit sie die Pauschbeträge überschreiten, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 i. V. m. § 9 Abs. 4a EStG

Das Abzugsverbot gilt nach § 4 Abs. 5 Satz 2 EStG jedoch nicht, soweit die Zwecke nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 – 4 EStG Gegenstand einer mit Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung des Stpfl. sind (z. B. Segel- und Motorbootverleih).

3.2.1.2 Aufzeichnungspflichten nach § 4 Abs. 7 EStG

§ 4 Abs. 7 EStG normiert besondere **Aufzeichnungspflichten** für die Aufwendungen nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 – 4, 6b, 7 EStG. Die Verletzung dieser Aufzeichnungspflichten führt dazu, dass die betreffenden Aufwendungen – auch wenn sachlich § 4 Abs. 5 Satz 1 EStG erfüllt ist – nicht zum Abzug zugelassen werden (vgl. auch R 4.11 EStR).



3.2.1.3 Vorsteuerbeträge zu diesen Aufwendungen

Vorsteuerbeträge, die auf Aufwendungen i. S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 – 4, 7 EStG entfallen, sind nicht abziehbar (§ 15 Abs. 1a Satz 1 UStG). Dies gilt nicht für vom Abzugsverbot betroffene Bewirtungsaufwendungen (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG), soweit diese angemessen und nachgewiesen sind (§ 15 Abs. 1a Satz 2 UStG).

Die nach § 15 Abs. 1a UStG nicht abziehbaren Vorsteuerbeträge auf nicht abzugsfähige Betriebsausgaben i. S. des § 4 Abs. 5 EStG unterliegen dem **Abzugsverbot nach § 12 Nr. 3 EStG**.

3.2.2 Gewerbesteuer und darauf entfallende Nebenleistungen

Die Gewerbesteuer als Objektsteuer ist eindeutig betrieblich veranlasst. Sie ist aber nach § 4 Abs. 5b EStG keine Betriebsausgabe. Neben der Gewerbesteuer unterfallen auch die darauf entfallenden Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 AO, z. B. Verspätungszuschläge und Zinsen) dem **Abzugsverbot**.

Nach dem BMF-Schreiben vom 11.8.2008, BStBl. 2008 I S. 838, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 34a/1 Rz. 16, liegen nicht abzugsfähige Betriebsausgaben vor. Das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5b EStG ist daher durch außerbilanzmäßige Hinzurechnungen umzusetzen.

Erstattungen an Gewerbesteuer bzw. darauf entfallenden Nebenleistungen stellen im Umkehrschluss keine Betriebseinnahmen dar. Sie sind außerbilanziell abzurechnen.

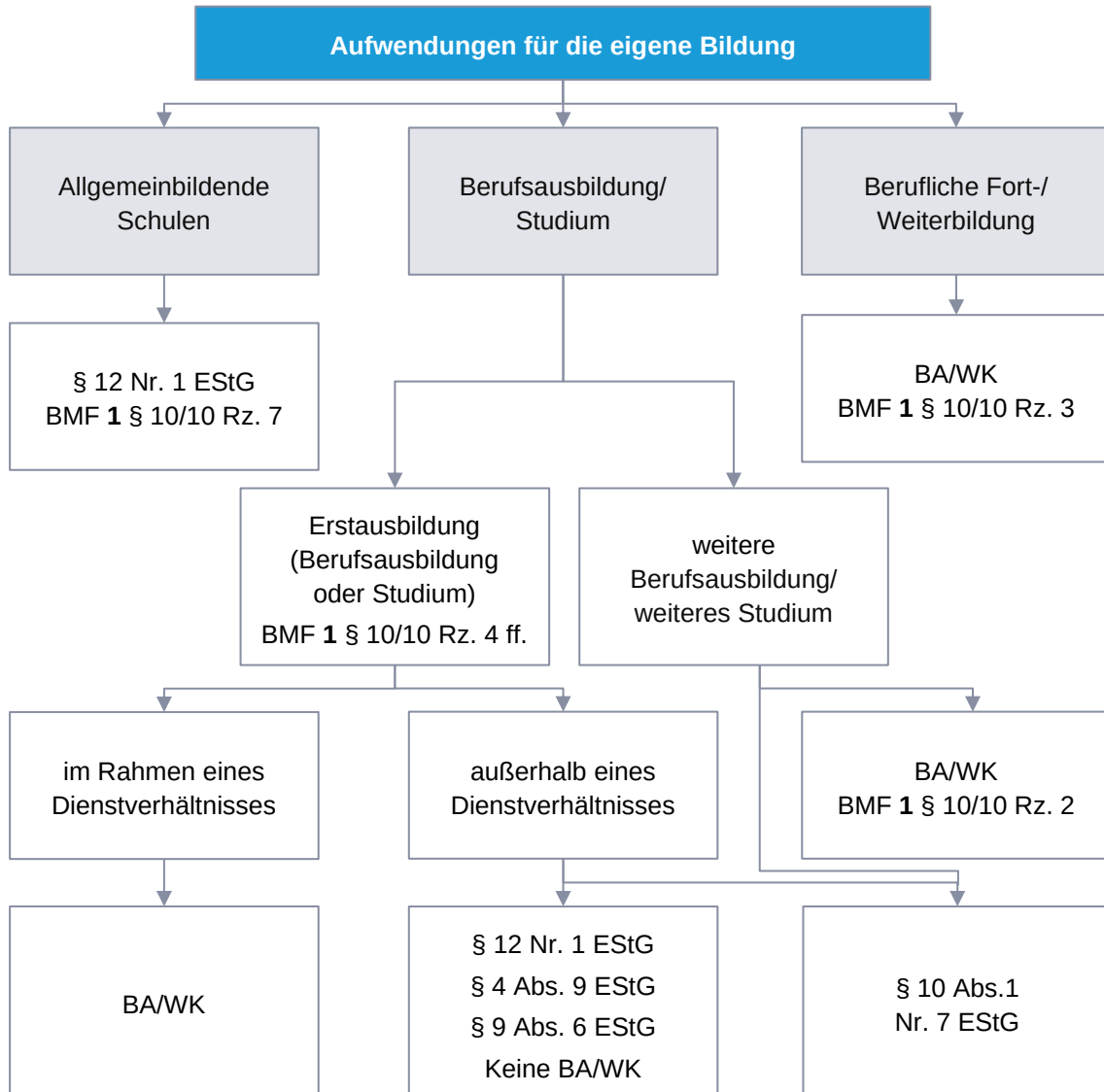


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nicht abziehbare Erwerbsausgaben – v13949

4. Besonderheiten bei Bildungsaufwendungen

Die „Bildungsaufwendungen“ erfahren steuerlich eine unterschiedliche Behandlung (siehe auch BMF-Schreiben vom 22.9.2010, BStBl. 2010 I S. 721, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10/10, kurz BMF 1 § 10/10):



► Beispiele:

- War der Steuerpflichtige zunächst ohne Berufsausbildung erwerbstätig und holt er die dazugehörige Berufsausbildung nach, liegt eine Erstausbildung (erstmalige Berufsausbildung) vor (BMF 1 § 10/10 Rz. 8).
- Der Wechsel eines Studiums ohne Abschluss oder die Wiederaufnahme eines unterbrochenen Studiums stellen ein Erststudium und damit eine Erstausbildung dar (BMF 1 § 10/10 Rz. 9).
- Ergänzungs- oder Aufbaustudien, der Vorbereitungsdienst nach Abschluss eines Studiengangs oder ein Masterstudiengang stellen ein weiteres Studium bzw. eine weitere Berufsausbildung dar (BMF 1 § 10/10 Rz. 22 – 24).



5. Studienreisen, Fachkongresse, Sprachreisen

Aufwendungen für derartige Reisen sind Betriebsausgaben oder Werbungskosten, wenn die Reise bzw. die Teilnahme am Kongress so gut wie ausschließlich betrieblich bzw. beruflich veranlasst ist.

Veranlasst bedeutet, dass **objektiv** ein Zusammenhang mit dem Betrieb oder dem Beruf bestehen muss und **subjektiv** die Aufwendungen zur Förderung des Betriebs oder des Berufs gemacht werden.

Folgende Merkmale sprechen **für betriebs- bzw. berufsbedingte Aufwendungen**:

- homogener Teilnehmerkreis,
- wenig Raum für Privatinteressen wie z. B. Besuch von touristischen Zielen,
- auf das Tätigkeitsfeld der Teilnehmer zugeschnittene Themenkreise.

Gegen eine – ausschließliche – berufliche Veranlassung sprechen hingegen:

- häufige Ortswechsel mit umfangreichen Möglichkeiten zur Besichtigung,
- Mitnahme des Ehegatten bzw. anderer naher Angehöriger,
- Verbindung mit privaten Aufenthalten im Veranstaltungsgebiet,
- Veranstaltung an beliebten Erholungsorten, insbesondere im Ausland.

Ergibt sich im Rahmen der Gesamtwürdigung, dass die Reise nicht ausschließlich betrieblich/beruflich veranlasst ist, sind die Aufwendungen nach dem jeweiligen Veranlassungsanteil in abziehbare und nicht abziehbare Aufwendungen aufzuteilen (BMF 1 § 12/2, Rz. 10 ff.).

VIII. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 30 Minuten

Hubert Ober, selbständiger Arzt, ist seit Juli 02 mit Susi verheiratet. Die Ehegatten leben in Landshut/Bayern.

Die vorliegende Gewinnermittlung für das Jahr 06, in der die Einnahmen und die Ausgaben gegenübergestellt sind, weist einen Gewinn von 80.000 € aus.

Die nachfolgenden Sachverhalte wurden bisher, soweit nichts anderes angegeben ist, bei der Ermittlung der Einkünfte noch nicht berücksichtigt:

Am 25.1.06 feierte Hubert Ober mit Geschäftsfreunden und seinem privaten Freundeskreis in einer Gaststätte seinen 50. Geburtstag. Die Kosten dieser Feier betrugen 9.000 €. Ober schätzt, dass sich die Aufwendungen zu etwa $\frac{2}{3}$ auf die Bewirtung und Verpflegung der Geschäftsfreunde und zu $\frac{1}{3}$ auf seine Gäste aus dem privaten Freundeskreis verteilen. Die Feier dient in erster Linie der Ehrung des Jubilars und damit der repräsentativen Erfüllung gesellschaftlicher Konventionen.

Auf der Rückfahrt von dieser Feier verursachte er in angetrunkenem Zustand einen schweren Verkehrsunfall, der zur Folge hatte, dass er sich längere Zeit im Krankenhaus aufhalten musste. Die hierbei angefallenen Kosten wurden nicht vollständig von seiner Krankenversicherung übernommen. Infolgedessen überwies er am 3.7.06 einen Betrag von 1.500 € an das Krankenhaus zum vollständigen Ausgleich der Rechnung.

Im November 06 fand vor dem Amtsgericht Landshut die Hauptverhandlung wegen der o. a. Trunkenheitsfahrt statt, bei der Ober u. a. zu einer Geldstrafe von 2.000 € verurteilt wurde und zudem die gerichtlichen Aufwendungen von 400 € sowie seine Anwaltskosten von 1.500 € zahlen musste. Die Zahlungen hat er im Jahr 06 geleistet.

Als er Ende Juni 06 aus dem Krankenhaus entlassen wurde, musste er feststellen, dass seine Ehefrau Susi inzwischen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war. Durch Nachforschungen brachte er in Erfahrung, dass sie seit Mai 06 in Griechenland lebt und dort, ebenso wie in Landshut, als Buchhalterin nichtselbständig tätig ist.

Zur Finanzierung betrieblicher Anschaffungen hat er am 1.7.06 bei seiner Hausbank ein Darlehen in Höhe von 40.000 € aufgenommen, das mit jährlich 3 % verzinst wird. Im Jahr 06 betrugen die Zinsen 600 € und wurden als Betriebsausgabe aufgezeichnet.

Susi Ober möchte mit der Einkommensteuer von Hubert nichts zu tun haben. Sie möchte einzeln veranlagt werden.

AUFGABE

Nehmen Sie zur Veranlagungsart für den Veranlagungszeitraum 06 für die Ehegatten Ober Stellung und geben sie den maßgeblichen Tarif an.

Erläutern Sie kurz aber erschöpfend, wie die beschriebenen Aufwendungen und Kosten im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer zu behandeln sind.

Begründen Sie Ihre Entscheidungen hinreichend unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen.



2. Lösungshinweise Übungsfall 1



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 01 – v13073

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1	Punkte	
	Soll	Ist
1. Steuerpflicht		
Hubert Ober war während des gesamten Veranlagungszeitraum 06 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 Satz 1 EStG), da er seinen Wohnsitz (§ 8 AO) im Inland (Landshut) hat und eine natürliche Person ist. Somit unterliegt er mit seinem Welteinkommen der Einkommensteuer.	1	
Susi war bis zu ihrem Wegzug nach Griechenland ebenfalls unbeschränkt einkommensteuerpflichtig gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG.	1	
2. Veranlagungsart		
Hubert und Susi Ober erfüllten zu Beginn des Veranlagungszeitraums 06 sämtliche Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG und haben daher das Wahlrecht zwischen Zusammenveranlagung und der Einzelveranlagung von Ehegatten.	1	
Sie sind zu Beginn des Veranlagungszeitraums nach bürgerlichem Recht rechtswirksam verheiratet, beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig i. S. des § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG und auch nicht dauernd getrennt lebend.	1	
Die Ehegatten sind einzeln zur Einkommensteuer zu veranlagern, da Susi – sinngemäß – erklärt hat, dass sie nicht zusammen veranlagt werden möchte (§ 26 Abs. 2 Satz 1 EStG).	1	
3. Tarif		
Bei der Einzelveranlagung von Ehegatten ist jeweils der Grundtarif anzuwenden (§ 32a Abs. 1 EStG).	1	
4. Einkünfte		
4.1. Einkünfte Susi Ober		
Susi Ober erzielte während ihrer unbeschränkten ESt-Pflicht Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG i. V. mit § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Ab ihrem Wegzug erzielt sie keine inländischen Einkünfte i. S. des § 49 EStG, so dass sie nicht beschränkt einkommensteuerpflichtig ist (§ 1 Abs. 4 EStG).	1	
>>> HINWEIS <i>Im Veranlagungszeitraum des Wegzugs erfolgt die Zusammenrechnung der während der Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht erzielten Einkünfte mit denen, die bei der beschränkten Steuerpflicht erzielt werden (§ 2 Abs. 7 Satz 3 EStG).</i>		

4.2. Einkünfte Hubert Ober			
Hubert Ober erzielt als Arzt Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 i. V. mit § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG).		1	
5. Ermittlung der Einkünfte aus selbständiger Arbeit			
Einkünfte sind der Gewinn (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG). Dieser wird zulässigerweise durch die Gegenüberstellung von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben ermittelt (§ 4 Abs. 3 EStG).		1	
erklärter Gewinn:	80.000 €		
5.1. Aufwendungen für die Geburtstagsfeier:			
Betriebsausgaben sind diejenigen Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Lassen sich Aufwendungen, die sowohl die betriebliche als auch die private Sphäre berühren, nicht leicht und einwandfrei trennen, gehören die gesamten Aufwendungen gem. § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG zu den nicht abziehbaren Aufwendungen für die private Lebensführung.		1	
Aufwendungen für die Bewirtung von Gästen aus Anlass eines in der privaten Sphäre des Einladenden liegenden persönlichen Ereignisses beurteilt die Finanzverwaltung grundsätzlich als nach § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht abzugsfähige Kosten der privaten Lebensführung (BMF v. 6.7.2010, BStBl. 2010 I, S. 614; Beck'sche Steuererlasse 1 § 12/2 Rz. 5).		1	
Geburtstagsfeiern sind derartige Veranstaltungen gesellschaftlicher Art, die grundsätzlich nicht – auch nicht teilweise – als durch den Betrieb veranlasst anzusehen sind, weil Geschäftsfreunde hieran teilnehmen. Die Kosten dieser gesellschaftlichen Veranstaltung sind grundsätzlich in voller Höhe nicht abziehbare Kosten der privaten Lebensführung.		1	
 HINWEIS <i>Jedoch kann sich trotz des herausgehobenen persönlichen Ereignisses aus den übrigen Umständen des einzelnen Falls ergeben, dass die Kosten für eine solche Feier ausnahmsweise ganz oder teilweise beruflich veranlasst sind. Dies ist insbes. möglich, wenn die Feier dem kollegialen Miteinander und daher der Pflege des Betriebsklimas dient, der Jubilar mit seiner Einladung der Belegschaft (den Kolleginnen und Kollegen) Dank und Anerkennung zollt oder gefestigten betrieblichen Gepflogenheiten Rechnung trägt (BFH-Urteil vom 10.11.2016 – VI R 7/16, BStBl. 2017 II S. 409, H 12.1 EStH „Feier mit beruflicher und privater Veranlassung“). Hierfür enthält der Sachverhalt jedoch keine Hinweise.</i>			
5.2. Geldstrafe			
Die vom Amtsgericht verhängte Geldstrafe darf gem. § 12 Nr. 1 und Nr. 4 EStG nicht abgezogen werden. Hätte sich der Unfall auf einer betrieblichen Fahrt ereignet, würde sich an der Nichtabziehbarkeit der Geldstrafe im Ergebnis nichts ändern (§ 12 Nr. 4 EStG).		1	



5.3. Kosten des Strafverfahrens, Kosten der Strafverteidigung			
Die Tat stand in Zusammenhang mit der privaten Lebensführung. Die Kosten des Strafverfahrens und der Strafverteidigung können daher nicht berücksichtigt werden.		1	
5.4. Krankenhauskosten			
Hierbei handelt es sich um Kosten der privaten Lebensführung i. S. § 12 Nr. 1 EStG. Sie sind gem. § 33 EStG als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen.		1	
5.5. Darlehen			
Das Darlehen gehört auf Grund des Verwendungszwecks zum Betriebsvermögen. Die angefallenen Schuldzinsen wurden zutreffend als Betriebsausgaben erfasst (§ 4 Abs. 4 EStG).		1	
5.6. Ermittlung der Einkünfte			
bisher	80.000 €		
Es sind keine Korrekturen vorzunehmen	–		
Einkünfte	80.000 €	1	
GESAMTPUNKTZAHL		17	

3. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 5 Minuten

Anton Bach war seit 30.12.01 mit Brigitte Wasser verheiratet. Bei der Rückkehr von der Hochzeitsreise stürzte das Flugzeug ab. Während Brigitte verletzt überlebte, verstarb Anton Bach am 20.1.02.

Brigitte heiratete am 29.12.02 Hendrik Fluss, mit dem sie eine gemeinsame Wohnung in Kempen/Allgäu bewohnt.

Für den Veranlagungszeitraum 02 haben Hendrik und Brigitte die Einzelveranlagung nach § 26a EStG gewählt.

AUFGABE

Nehmen Sie zu den Veranlagungsarten und zu den maßgeblichen Tarifen für den Veranlagungszeitraum 02 Stellung.

4. Lösungshinweise Übungsfall 2

 VIDEO AUF KNOLL DIGITAL		
Besprechung Übungsfall 2 ESt 01 – v13147		
LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
Hendrik und Brigitte sind jeweils in 02 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 Satz 1 EStG), da sie ihren Wohnsitz (§ 8 AO) im Inland haben und natürliche Personen sind.	1	
Sie sind seit dem 29.12.02 nach bürgerlichem Recht rechtswirksam verheiratet, beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig i. S. des § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG und auch nicht dauernd getrennt lebend.	1	
Hendrik und Brigitte erfüllen ab dem Tag der Eheschließung sämtliche Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG und konnten daher – neben der Zusammenveranlagung – die Einzelveranlagung von Ehegatten wählen (§ 26 Abs. 2 Satz 1 EStG).	1	
Dies hat zur Folge, dass Anton, der im Veranlagungszeitraum 02 ebenfalls die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG erfüllt hat, das Veranlagungswahlrecht nicht ausüben kann, da diese Ehe nach § 26 Abs. 1 Satz 2 EStG für die Ausübung des Wahlrechts unberücksichtigt bleibt (für Anton handeln dessen Erben als Gesamtrechtsnachfolger).	1	
Für Hendrik und Brigitte ist aufgrund der Einzelveranlagung nach § 26a EStG jeweils der Grundtarif anzuwenden, § 32a Abs. 1 und Abs. 6 Satz 2 EStG.	1	
Für Anton findet der Splittingtarif gem. § 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EStG Anwendung, da er das Veranlagungswahlrecht mit seiner Ehefrau Brigitte nicht ausüben kann, da diese es für den VZ 02 mit ihrem „neuen“ Ehegatten ausüben muss.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	6	



5. Übungsfall 3

Bearbeitungszeit ca. 5 Minuten

Sachverhalt wie in Übungsfall 2. Allerdings heiratet Brigitte Hendrik Fluss erst am 29.12.03.

AUFGABE

Nehmen Sie zu den Veranlagungsarten und zu den maßgeblichen Tarifen für den Veranlagungszeitraum 02 Stellung.

6. Lösungshinweise Übungsfall 3



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 3 ESt 01 – v13148

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 3	Punkte	
	Soll	Ist
Anton und Brigitte erfüllen zu Beginn des Veranlagungszeitraums 02 sämtliche Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG und haben daher das Wahlrecht zwischen Zusammenveranlagung und der Einzelveranlagung von Ehegatten.	1	
Da Brigitte Hendrik erst am 29.12.03 heiratet, bleibt die Ehe von Anton und Brigitte für das Veranlagungswahlrecht der Ehegatten im Jahr 02 nicht unberücksichtigt.	1	
Entscheiden sich Brigitte und die Gesamtrechtsnachfolger von Anton für die Zusammenveranlagung, ist der Splittingtarif anzuwenden (§ 32a Abs. 5 EStG). Wählen sie die Einzelveranlagung nach § 26a EStG, ist der Grundtarif anzuwenden.	1	
Für Hendrik kommt für den Veranlagungszeitraum 02 lediglich eine Einzelveranlagung nach § 25 EStG in Frage, da er im Jahr 02 nicht verheiratet ist. Folglich ist für ihn der Grundtarif anzuwenden (§ 32a Abs. 1 EStG).	1	
GESAMTPUNKTZAHL	4	